

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1211/2536	นายณรงค์ศักดิ์ สุขแล้ว กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางกิมลิ่ง เล็กฟู กับพวก	โจทก์
	นายพุ่ม สุขแล้ว กับพวก	จำเลย
	นางน้ำค้างหรืออุบลพร สุขแล้ว ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 131

ความว่า คู่ความในคดีนี้ได้ยื่นโฉนดที่ดินเลขที่ 82 เลขที่ดิน 46 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี เป็นพยานเอกสารต่อศาล ผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้กรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินดังกล่าวได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ และมีความจำเป็นที่จะต้องนำโฉนดที่ดินดังกล่าวมาโอนและ จดทะเบียนขายให้กับผู้จะซื้อ จึงมีความประสงค์ที่จะขอยืม ต้นฉบับโฉนดที่ดินที่อยู่กับศาลไปจดทะเบียนเฉพาะส่วนของ ผู้ร้องและจะนำมาคืนให้กับศาลภายใน 7 วัน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งเก้าและจำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการโอนที่ดินมรดกโฉนดเลขที่ 82 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และให้จำเลยแบ่งที่ดินมรดกดังกล่าวให้กับโจทก์ทั้งห้า ฯลฯ

ผู้ร้องสอดที่ 1 ถึงที่ 9 ร้องสอดเป็นทำนองเดียวกันขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินมรดกที่พิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้

จัดการมรดกแบ่งมรดกให้แก่ผู้ร้องสอดตามส่วน

ระหว่างการสืบพยานโจทก์ โจทก์ที่ 1 อ้างส่งโฉนดที่ดินเลขที่ 82 ตำบล
ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี เป็นพยานต่อศาล

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และผู้ร้องสอด

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งห้า และผู้ร้องสอดทั้งเก้าฎีกา (อันดับ 96)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ดินแปลงพิพาทโฉนดเลขที่ 82 ยังมิได้มีการรังวัดแบ่งแยก
โฉนดเป็นสัดส่วนแน่นอน หากจะให้ผู้ร้องรับโฉนดไปจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเฉพาะ
ส่วนของผู้ร้องก็จะเป็นปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาในภาย
หลัง กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่ดินแปลงพิพาทโฉนดเลขที่ 82 ยังมิได้มีการรังวัดแบ่งแยก
โฉนดเป็นสัดส่วนแน่นอน หากจะให้ผู้ร้องรับโฉนดไปจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเฉพาะ
ส่วนของผู้ร้องก็จะเป็นปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาในภาย
หลัง กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาต ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ